

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1807/2531

นาย ชัยยง ดีสมโชค กับพวก
บริษัท เครดิตฟองซิเอร์ กรุงเทพ เคหะ
จำกัด กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 75

ป.อ. มาตรา 83, มาตรา 137, มาตรา 267

บริษัทจำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 2 ที่ 3 ซึ่งเป็นกรรมการมอบอำนาจให้ ส. ไปแจ้งความต่อเจ้าพนักงานที่ดิน ขอย้ายที่ดินหลายโฉนดของโจทก์โดยอ้างว่าโจทก์เป็นลูกหนี้จำเลย ทั้ง ๆ ที่ศาลฎีกาพิพากษาแล้วว่าโจทก์มิได้เป็นลูกหนี้จำเลย จึงเป็นการกระทำโดยไม่สุจริตเพื่อให้เจ้าพนักงานที่ดินผู้กระทำการตามหน้าที่จดข้อความเท็จลงในเอกสารราชการซึ่งมีวัตถุประสงค์สำหรับใช้เป็นพยานหลักฐาน แม้ต่อมากฎหมายที่ดินจะเห็นว่าจำเลยมิได้มีส่วนได้เสียจึงไม่รับอายัด ก็เป็นการกระทำโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่โจทก์และประชาชนแล้ว จำเลยทั้งสามมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137, 267, 83 การกระทำของนิติบุคคลย่อมแสดงให้เห็นปรากฏโดยการกระทำของผู้แทนนิติบุคคลนั้น เมื่อจำเลยที่ 2 ที่ 3 ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัทจำเลยที่ 1 ได้ร่วมกันกระทำการเพื่อจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 2 ที่ 3 ก็ต้องร่วมรับผิดชอบในการกระทำเช่นนั้นด้วย

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137, 267, 83, 84, 91 ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137, 267, 83 รวม 2 กระทง จำเลยที่ 2 และที่ 3 มีความผิดตามมาตรา 267, 83 ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้อง โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้เป็นยุติว่า ตามวันเวลาเกิดเหตุจำเลยทั้งสามโดยจำเลยที่ 2 ที่ 3 ในฐานะกรรมการของจำเลยที่ 1 ทำหนังสือมอบอำนาจให้นายสุวรรณ สายสุวรรณ เป็นผู้มีอำนาจไปแจ้งความขออายัดที่ดินของโจทก์รวม 413 โฉนด และมีอำนาจให้ถ้อยคำต่าง ๆ ต่อเจ้าพนักงานที่ดินตามสำเนาหนังสือมอบอำนาจเอกสารหมายเลข 3 นายสุวรรณได้ไปแจ้งความขออายัดที่ดินดังกล่าวต่อนายอุดมศิลป์สิทธิ์ เมืองถ้ำ เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครสาขาบางกะปิ ตามบันทึกข้อความที่จำเลยทั้งสามมอบให้ ปรากฏตามสำเนาทันทีเอกสารหมายเลข 4 นายอุดมศิลป์สิทธิ์ในฐานะเจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครรับคำขอและบันทึกข้อความว่า จำเลยที่ 1 รับจำนองที่ดินของโจทก์ ต่อมาได้มีคำพิพากษฎีกาที่ 2923/2525 พิพากษาว่า ให้โจทก์ในคดีนี้ชำระหนี้ตอบแทนจำเลยด้วยการนำที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่พิพาทในคดีดังกล่าวมาจดทะเบียนจำนองเป็นประกันการที่จำเลยที่ 1 ได้ลดหนี้ให้แก่โจทก์ แต่โจทก์มิได้กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นการชำระหนี้ตอบแทนจำเลยที่ 1 จึงขออายัดที่ดินให้เจ้าพนักงานที่ดินระงับการจดทะเบียนนิติกรรมใด ๆ ให้กับผู้ถูกอายัดหรือทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ตามสำเนาคำขออายัดที่ดิน เอกสารหมายเลข 5, 6 และ 7 ครั้นวันที่ 23 ธันวาคม 2525 จำเลยที่ 2 ในฐานะกรรมการผู้จัดการจำเลยที่ 1 มีหนังสือถึงอธิบดีกรมที่ดิน ขออายัดที่ดินรวม 413 โฉนดของโจทก์โดยอ้างว่า หนี้ตามคำพิพากษฎีกาข้างต้นยังไม่ระงับโจทก์มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามการชำระหนี้ตอบแทนจำเลยที่ 1 โดยเปลี่ยนมูลหนี้ใหม่ให้จำเลยที่ 1 บังคับเอากับโจทก์ทั้งสาม ซึ่งเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ปรากฏตามสำเนาหนังสือขออายัดที่ดินเอกสารหมายเลข 8 ต่อมาวันที่ 24

ชั้นวาคม 2525 นายสุวรรณให้ถ้อยคำเพิ่มเติมต่อเจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร ว่าโดยเหตุที่ได้มีคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2923/2525 ผู้ถูกอายัดทั้งสามมีหน้าที่ต้องชำระหนี้ตอบแทนด้วยการนำโฉนดที่ดินที่พิพาทในคดีดังกล่าวพร้อมสิ่งปลูกสร้างมาจดทะเบียนจำนองเป็นประกัน การที่จำเลยที่ 1 ได้ลดหนี้ให้แก่ผู้ถูกอายัด ตามหนังสือสัญญาให้ผู้ซื้อกู้เงินไปซื้อที่ดินและบ้านตามโครงการ "ดีสมโชค" ฉบับลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2516 รวมทั้งสิ้น 100 ไร่เศษ ซึ่งได้แก่ที่ดินของโจทก์ทั้งสามรวม 413 โฉนดซึ่งจำเลยที่ 1 ประสงค์ขออายัดไว้ และจำเลยที่ 1 ทราบแล้วว่าพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจอายัดเฉพาะที่ดินไม่รวมถึงสิ่งปลูกสร้าง หากเกิดการเสียหายจำเลยที่ 1 ขอรับผิดชอบเองทั้งสิ้น ตามสำเนานบันทึกถ้อยคำเอกสารหมาย จ.9 ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาโจทก์มีว่า จำเลยได้กระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137 และ 267 ตามที่โจทก์ฟ้องหรือไม่ โจทก์ที่ 1 เบิกความว่า ที่จำเลยทั้งสามร่วมกันแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ ความจริงแล้ว คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2923/2525 ให้มีผลตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น จำเลยที่ 1 ต้องชำระเงิน 18 ล้านบาทเศษให้โจทก์ที่จำเลยมาขออายัดที่ดินในคดีนี้เพราะโจทก์ทั้งสามได้ชำระหนี้หมดแล้ว หนี้จำนองระงับไปด้วยการหักกลบลบหนี้ตามคำพิพากษาศาลฎีกาไม่มีการชำระหนี้ตอบแทนอย่างใดกันอีก ทำให้โจทก์ทั้งสามไม่สามารถทำนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินทั้ง 413 โฉนดได้ ทำให้โจทก์เสื่อมเสียชื่อเสียงนายอุดมศิลป์สิทธิ์เป็นพยานโจทก์เบิกความว่า การที่จำเลยทั้งสามแจ้งอายัดที่ดินของโจทก์ทำให้โจทก์ไม่สามารถทำนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินของตนได้ กรมที่ดินเห็นว่าจำเลยมิได้มีส่วนได้เสียจึงไม่รับอายัดตามคำแจ้งของจำเลยตามสำนวนบันทึกข้อความ เอกสารหมาย จ.12 โจทก์ที่ 1 กับนายอุดมศิลป์สิทธิ์เบิกความสอดคล้องต้องกัน และนายอุดมศิลป์สิทธิ์เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติการตามหน้าที่ เชื่อว่าเบิกความตามจริง พยานโจทก์มีน้ำหนักรับฟังได้ว่า การที่จำเลยทั้งสามแจ้งอายัดที่ดินของโจทก์น่าจะเกิดความเสียหายแก่โจทก์และประชาชน แต่การกระทำของจำเลยจะสุจริตหรือไม่ ต้องฟังประกอบคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2520/2525

ระหว่างบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ กรุงเทพมหานคร จำกัด โจทก์ นายชัยกิจ ดิสมโชคที่ 1 กับพวก จำเลย ซึ่งมีใจความสำคัญว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 ขายที่ดินและบ้านครั้งแรกได้ 28 หลัง ผู้ซื้อได้จำนองที่ดินและบ้านแก่โจทก์แล้ว โจทก์ลดหนี้ให้จำเลยเพียงร้อยละ ห้าสิบของราคาที่ดินและบ้านที่ขาย ต้องลดหนี้ให้จำเลยอีกร้อยละยี่สิบห้าตามข้อ ตกลงเป็นเงิน 3,409,992 บาทกับรายนางล้วนอีก 350,000 บาท โจทก์ต้องลดหนี้ให้ จำเลยร้อยละเจ็ดสิบห้าของราคาที่ดินและบ้าน 21 หลังที่จำเลยปลูกสร้างเสร็จระยะที่ สอง เป็นเงิน 5,281,000 บาท กับหนี้ตามตั๋วสัญญาใช้เงินไม่ครบอีก 303,867.60 บาท รวมทั้งหมดเป็นเงิน 9,344,859.60 บาท เมื่อหักจากเงินต้นที่จำเลยค้างชำระ แก่โจทก์เป็นจำนวนเงิน 14,517,364.41 บาทและดอกเบี้ยแล้วจำเลยคงเป็นหนี้ โจทก์เป็นเงิน 3,864,302.84 บาท โจทก์จึงใจผิดสัญญาทำให้จำเลยเสียหายและขาด ผลกำไรที่จะได้ตามโครงการ ศาลกำหนดค่าเสียหายให้ 22,000,000 บาท เมื่อหัก กลบลบหนี้กันแล้วโจทก์ต้องชำระเงิน 18,135,697.16 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยแก่ จำเลย โจทก์ต้องไถ่ถอนจำนองทั้งหมดเพราะจำเลยชำระหนี้หมดแล้ว ดังนั้น การที่ จำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 2 ที่ 3 แฉงอายัดที่ดินทั้งหมด 413 โฉนดของโจทก์ในคดีนี้ จึงเป็นความเท็จ ทำให้เกิดผลเสียหายต่อโจทก์ กล่าวคือ จำเลยเป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสีย ในที่ดินที่ขออายัดที่อาจฟ้องขอให้บังคับจำนองหรือจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงสิทธิตาม ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 83 เพราะโจทก์ได้ชำระหนี้แก่จำเลยหมดแล้วและที่ โจทก์ไม่ไปจดทะเบียนจำนองที่ดินและบ้านให้จำเลยตามที่ที่ปรึกษากฎหมายของ จำเลยตีความในคำพิพากษากฎีกาที่ 2923/2525ก็ไม่ใช่การทำละเมิดต่อจำเลย จำเลยกระทำโดยเจตนาเพื่อต้องการรักษาผลประโยชน์ของตนให้ได้เปรียบแก่โจทก์ ในเชิงธุรกิจไปขออายัดที่ดินทั้งหมด 413 โฉนดของโจทก์ต่อเจ้าพนักงาน กรุงเทพมหานครย่อมจะมีเจตนาฝ่าฝืนไม่ยอมรับว่าคำพิพากษากฎีกาดังกล่าวผูกพัน จำเลยการกระทำของจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดย่อมแสดงให้เห็น ปรากฏโดยการกระทำของผู้แทนนิติบุคคลนั้น เมื่อจำเลยที่ 2 ที่ 3 เป็นกรรมการของ

จำเลยที่ 1 ได้ร่วมกระทำการเพื่อจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 2 กับจำเลยที่ 3 ก็ต้องร่วมรับผิดชอบในการกระทำนั้นด้วยกัน เห็นได้ว่า จำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 2 ที่ 3 ซึ่งเป็นกรรมการในขณะเกิดเหตุคดีนี้มอบอำนาจให้นายสุวรรณไปแจ้งความขออายัดที่ดินทั้งหมด 413 โฉนด ของโจทก์โดยไม่มีหนี้ต่อกันต่อเจ้าพนักงานที่ดิน

กรุงเทพมหานคร สาขาบางกะปิ และนายสุวรรณได้ไปแจ้งความต่อนายอุดมศิลป์ สิทธิ เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร ผู้กระทำการตามหน้าที่ ขออายัดที่ดินและให้ถ้อยคำต่อเจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครตามคำสั่งที่จำเลยที่ 1 มอบหมายทุกประการ พยานหลักฐานโจทก์มีน้ำหนักมั่นคงรับฟังได้ พยานจำเลยที่อ้างว่าทำตามคำแนะนำของที่ปรึกษากฎหมายและที่ประชุมกรรมการนำมาแก้ตัวว่ากระทำโดยไม่รู้ไม่ได้ ไม่มีน้ำหนักฟังหักล้างพยานโจทก์ได้ ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า จำเลยทั้งสามร่วมกันทำหนังสือมอบอำนาจให้นายสุวรรณไปขออายัดที่ดินทั้งหมด 413 โฉนดของโจทก์โดยไม่สุจริต เพื่อให้เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกะปิ ผู้กระทำการตามหน้าที่ อายัดที่ดินทั้งหมด 413 โฉนดของโจทก์อันเป็นข้อความเท็จ ลงในเอกสารรายการซึ่งมีวัตถุประสงค์สำหรับใช้เป็นพยานหลักฐาน โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่โจทก์และประชาชน กับจำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 2 ร่วมกันมีหนังสือถึงอธิบดีกรมที่ดินเจ้าพนักงานผู้กระทำการตามหน้าที่ตามกฎหมายขออายัดที่ดินทั้งหมด 413 โฉนดของโจทก์ด้วยข้อความอันเป็นเท็จ อาจทำให้โจทก์หรือประชาชนเสียหายโดยเจตนา จำเลยทั้งสามจึงต้องมีความผิดตามฟ้อง แต่สำหรับความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137 โจทก์ไม่ได้ฎีกาขอให้ลงโทษจำเลยที่ 1 ด้วยคดีจึงยุติเฉพาะจำเลยที่ 1 ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วยกับคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ฎีกาโจทก์ทั้งสามฟังขึ้น ที่จำเลยที่ 2 ที่ 3 ขอรอการลงโทษนั้น พิจารณาลักษณะของความผิด ตลอดจนพฤติการณ์แห่งคดี ประกอบกับจำเลยที่ 2 ที่ 3 อายุมากแล้วและไม่เคยรับโทษจำคุกมาก่อน จึงเห็นสมควรรอการลงโทษให้"

พิพากษากลับ จำเลยทั้งสามมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 267, 83 ลงโทษปรับจำเลยที่ 1 เป็นเงิน 5,000 บาท จำคุกจำเลยที่ 2 ที่ 3 คนละ 6 เดือน และปรับคนละ 3,000 บาท และจำเลยที่ 2 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137 อีกกระทงหนึ่งลงโทษจำคุก 1 เดือน และปรับ 500 บาท รวมลงโทษจำคุกจำเลยที่ 2 มีกำหนด 7 เดือน และปรับ 3,500 บาท ให้รอการลงโทษจำคุกจำเลยที่ 2 ที่ 3 ไว้มีกำหนดคนละ 2 ปี

(เจริญ นิลเอสงฆ์-สมศักดิ์ เกิดลาภผล-สุนทร จันทรศักดิ์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ